



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 20. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

Sitzungsdatum:	Montag, 09.12.2024
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	im Sitzungssaal des Feyerabendhauses, Stadtplatz 14

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Alexandra

Beibl, Verena

Beubl, Gerhard

Fincke, Philipp

Gruber, Benedict

Grundner, Thomas

Haberl, Ludwig

Lauterbach, Reinhard

Linz, Kilian

Pschorr, Martin

Strobl, Alexander

Tristl, Manfred

von Pressentin, Nathalie

Weber, Erwin

Welter, Gerhard-Michael

bis 20:50 Uhr

Schriftführer

Götz, Maximilian

Verwaltung

Graßl, Thomas
Sprenger, Christoph
Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Johannes, MdL
Heinz, Rudi
Hobmaier, Michael
Kästl, Jörg
Kieninger, Ludwig
Linz, Karin
Reif, Hans

Ortssprecher

Huber, Lorenz
Kreitmeier, Sebastian

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR
- 3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (HVFA-Sitzung vom 21.11.2024)
- 4 Generalsanierung des städtischen Freibades, Stadtbadstraße 15, 85368 Moosburg a.d. Isar, - Vorstellung
Vorlage: 2024/0312 **2024/0312**
- 5 Nutzungsänder. e. Mehrfamilienhauses mit 4 WE zu einem Mehrfamilienhaus mit 5 WE a.d. Viehmarktstr. 8, Moosburg
Vorlage: 2024/0309 **2024/0309**
- 6 Städtebauförderung; Beschluss über die Bedarfsanmeldung 2025
Vorlage: 2024/0314 **2024/0314**
- 7 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen
- 7.1 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: ohne Äußerungen zur Planung
Vorlage: 2023/0314 **2023/0314**
- 7.2 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Stellungnahmen die keine Bedenken gegen die Planung äußern
Vorlage: 2023/0315 **2023/0315**
- 7.3 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayerischer Bauernverband vom 12.07.2022
Vorlage: 2023/0316 **2023/0316**
- 7.4 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 20.07.2022
Vorlage: 2023/0317 **2023/0317**
- 7.5 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Staatliches Bauamt Freising vom 18.08.2023
Vorlage: 2023/0318 **2023/0318**
- 7.6 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regierung von Oberbayern vom 29.07.2022
Vorlage: 2023/0319 **2023/0319**
- 7.7 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: **2023/0320**

- lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserzweckverband Bergler-
ner Gruppe vom 03.08.2022
Vorlage: 2023/0320
- 7.8** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: IHK für München u. Oberbayern
vom 03.08.2022
Vorlage: 2023/0321 **2023/0321**
- 7.9** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayernwerk Netz GmbH vom
10.08.2022
Vorlage: 2023/0322 **2023/0322**
- 7.10** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten v. 22.08.2022
Vorlage: 2023/0323 **2023/0323**
- 7.11** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Landratsamt Freising, Kreis-
brandrat vom 28.07.2022
Vorlage: 2023/0324 **2023/0324**
- 7.12** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, Gesundheitsamt
vom 08.07.2022
Vorlage: 2023/0325 **2023/0325**
- 7.13** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, Naturschutzbe-
hörde vom 01.08.2022
Vorlage: 2023/0326 **2023/0326**
- 7.14** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Wasser-
recht vom 10.08.2022
Vorlage: 2023/0331 **2023/0331**
- 7.15** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Altlasten
vom 25.07.2022
Vorlage: 2023/0332 **2023/0332**
- 7.16** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Immissi-
onsschutzbehörde vom 24.08.2022
Vorlage: 2023/0333 **2023/0333**
- 7.17** Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffent-
lichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Handwerkskammer für München **2023/0334**

	u. Oberbayern vom 24.08.2022 Vorlage: 2023/0334	
7.18	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwender 1 - Stellungnahmen vom 15.08.2022 Vorlage: 2023/0335	2023/0335
7.19	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwender 2 - Stellungnahme vom 22.08.2022 Vorlage: 2023/0336	2023/0336
7.20	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwender 3 - Stellungnahmen vom 23.08.2022 Vorlage: 2023/0337	2023/0337
7.21	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwender 4 - Stellungnahme vom 23.08.2022 Vorlage: 2023/0339	2023/0339
7.22	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Satzungsbeschluss u. Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplanänderung Vorlage: 2024/0282	2024/0282
8	Anträge zum Haushalt 2025	
8.1	Antrag auf Errichtung einer Anlage für Spraykunst/Graffiti/Street Art ("legal wall") Vorlage: 2024/0317	2024/0317
8.2	Antrag des Vereins Stalag Moosburg e.V. auf Förderung anlässlich Räumung einer denkmalgeschützten Baracke Vorlage: 2024/0318	2024/0318
9	Kreditaufnahme gem. Finanzierungsplan der Regierung von Oberbayern zum Neubau von Wohnungen im OG der Kinderkrippe Sonnensiedlung in Moosburg Vorlage: 2024/0321	2024/0321
10	Anfragen	

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR

3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (HVFA-Sitzung vom 21.11.2024)

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

4 Generalsanierung des städtischen Freibades, Stadtbadstraße 15, 85368 Moosburg a.d. Isar, - Vorstellung

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die vorgestellte Planung für die Sanierung des Freibades zustimmend zur Kenntnis.

Die Verwaltung wird ermächtigt, in Zusammenarbeit mit den Planern, die Kostenberechnung auf Grundlage der vorgestellten Konzeption und des Entwurfes zu erstellen.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

5 Nutzungsänder. e. Mehrfamilienhauses mit 4 WE zu einem Mehrfamilienhaus mit 5 WE a.d. Viehmarktstr. 8, Moosburg

Beschluss 1:

Der Stadtrat erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Das Landratsamt Freising wird aufgefordert, die Abstandsflächen zu prüfen.

Beschlossen: Ja: 18Nein: 0

Beschluss 2:

Der Stadtrat stimmt dem Antrag des Bauherrn zur Ablöse eines Besucherstellplatzes zu. Die Ablöse beträgt 15.000 €.

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Antragsteller einen entsprechenden Stellplatzablösevertrag abzuschließen.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

6 Städtebauförderung; Beschluss über die Bedarfsanmeldung 2025

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, den Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ für das Jahr 2025 zu stellen. Die angemeldeten Kosten der beabsichtigten Vorhaben liegen bei 330 Tsd. €.

Der erforderliche Eigenanteil wird im Haushalt der Stadt bereitgestellt.

Die vorgesehenen Vorhaben und Kosten sind im Einzelnen der Bedarfsmittlung zu entnehmen. Gleiches gilt für die in den Fortsetzungsjahren beabsichtigten Vorhaben.

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen und bei der Regierung von Oberbayern einzureichen.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

7	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen
----------	--

7.1	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: ohne Äußerungen zur Planung
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamt München vom 22.08.2022, des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung vom 01.08.2022, der Kläranlage Moosburg GmbH vom 01.08.2022, der Bader Energie GmbH vom 11.07.2022 und der Gemeinde Langenpreising vom 25.07.2022 zur Kenntnis und stellt fest, dass hinsichtlich der vorgelegten Planung keine Äußerungen abgegeben wurden.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

7.2	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Stellungnahmen die keine Bedenken gegen die Planung äußern
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des Regionalen Planungsverband München vom 03.08.2022, der bayernets GmbH vom 08.07.2022, der inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH vom 26.07.2022, des Handelsverband Bayern e.V. vom 22.07.2022 und des Eisenbahn-Bundesamt vom 18.07.2022 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Planung keine Einwände bestehen.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

7.3	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayerischer Bauernverband vom 12.07.2022
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Bayerischen Bauernverband vom 12.07.2022 zur Kenntnis und stellt fest, dass die angeführten Themen aus der Stellungnahme vom 03.09.2020 bereits abgewogen wurden. Eine Planungsänderung ist nicht erforderlich.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.4	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 20.07.2022
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vom 20.07.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.5	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Staatliches Bauamt Freising vom 18.08.2023
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Staatlichen Bauamt Freising vom 28.07.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.6	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regierung von Oberbayern vom 29.07.2022
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern vom 29.07.2022 zur Kenntnis und stellt fest, dass die vorgelegte Planung den Erfordernissen der Raumordnung weiterhin nicht entgegensteht.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.7	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserzweckverband Berglerner Gruppe vom 03.08.2022
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Wasserzweckverbandes Berglerner Gruppe vom 03.08.2023 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.8	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: IHK für München u. Oberbayern vom 03.08.2022
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der IHK für München und Oberbayern vom 03.08.2022 zur Kenntnis und stellt fest, dass die vorgelegte Planung begrüßt und befürwortet wird.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.9	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayernwerk Netz GmbH vom 10.08.2022
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH vom 10.08.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.10	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten v. 22.08.2022
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forster Ebersberg-Erding vom 22.08.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 7

7.11	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Landratsamt Freising, Kreisbrandrat vom 28.07.2022
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamt Freising, Kreisbrandrat vom 28.07.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.12	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, Gesundheitsamt vom 08.07.2022
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des LRA Freising, Gesundheitsamt vom 08.07.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.13	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, Naturschutzbehörde vom 01.08.2022
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des Landratsamt Freising, SG 42 Naturschutzbehörde vom 01.08.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an. Die etwaigen Änderungen sind in die neuen Planunterlagen einzuarbeiten.

Beschlossen Ja: 10 Nein: 8

7.14	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Wasserrecht vom 10.08.2022
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamt Freising, SG 41 Wasserrecht vom 10.08.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an. Die notwendigen Änderungen werden in die Planunterlagen eingearbeitet.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.15	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Altlasten vom 25.07.2022
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des Landratsamt Freising, SG 41 Altlasten vom 25.07.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 10 Nein: 8

7.16	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Immissionsschutzbehörde vom 24.08.2022
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamt Freising, SG 41 Immissionsschutzbehörde vom 24.08.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 10 Nein: 8

7.17 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Handwerkskammer für München u. Oberbayern vom 24.08.2022

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Handwerkskammer für München und Oberbayern vom 24.08.2022 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Planung keine Einwände bestehen.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 6

7.18 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwender 1 - Stellungnahmen vom 15.08.2022

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des privaten Einwenders 1 vom 15.08.2022 zur Kenntnis und schließt sich den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 10 Nein: 8

7.19 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwender 2 - Stellungnahme vom 22.08.2022

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des privaten Einwenders 2 vom 22.08.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 10 Nein: 8

7.20 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwender 3 - Stellungnahmen vom 23.08.2022

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des privaten Einwenders 3 vom 23.08.2022 zur Kenntnis und schließt sich den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung an.

Beschlossen Ja: 10 Nein: 8

7.21 Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwender 4 - Stellungnahme vom 23.08.2022

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der privaten Einwenderin 4 vom 23.08.2022 zur Kenntnis und schließt sich dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung an. Die Änderungen sind in die Planung zu übernehmen.

Beschlossen Ja: 10 Nein: 8

7.22	Bauleitplanung Nr. 70 "Containerbau ELA" nebst 12. Änderung des Flächennutzungsplans; Satzungsbeschluss u. Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplanänderung
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt gemäß §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 BauGB und 12 BauGB sowie Art. 29 und 30 der Bayer. Gemeindeordnung (GO) den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 70 „Containerbau ELA“ i.d.F. vom 09.12.2024 nebst der Begründung als Satzung sowie die Feststellung der 12. Änderung des Flächennutzungsplans für dieses Gebiet i.d.F. vom 09.11.2023 nebst Begründung hierzu.

Der Erste Bürgermeister wird beauftragt, die Flächennutzungsplanänderung dem Landratsamt Freising zu Genehmigung vorzulegen und die Genehmigung öffentlich bekannt zu geben, im Anschluss daran den Bebauungsplan durch ortsübliche Bekanntmachung in Kraft zu setzen und die Träger öffentlicher Belange und die Privatpersonen, welche Bedenken und Anregungen im Verfahren vorbrachten, von den getroffenen Entscheidungen zu unterrichten.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 7

8	Anträge zum Haushalt 2025
----------	----------------------------------

8.1	Antrag auf Errichtung einer Anlage für Spraykunst/Graffiti/Street Art ("legal wall")
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, dem Antrag zur Errichtung einer Anlage für Spraykunst/Graffiti/Street Art zuzustimmen. Die Stadt Moosburg errichtet zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine öffentlich zugängliche Anlage, die allen Interessierten für Spraykunst/Graffiti/Street Art zur Verfügung steht (sog. "legal wall"). Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € für das Jahr 2025 bei HHSt. 1.4605.9400 für die Errichtung einer "legal wall" eingestellt.

Von den Antragstellern wird eine verantwortliche Person bestellt und der Verwaltung mitgeteilt, die gelegentlich die Inhalte der Graffitis prüft und ggf. auch eine kleine Benutzungsordnung erstellt. Als städtische Anlage dürfen keine verfassungsfeindlichen, jugendgefährdende oder diskriminierende Inhalte auf der Tafel abgebildet sein, dies wäre sicher zu stellen.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

8.2	Antrag des Vereins Stalag Moosburg e.V. auf Förderung anlässlich Räumung einer denkmalgeschützten Baracke
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, in den Haushalt 2025 unter der HHSt.0.3203.7180 eine Förderung in Höhe von 2.500 € (altern. Beratungsergebnis) für den Stalag-Verein zur Räumung einer denkmalgeschützten Baracke aufzunehmen.

Darüber hinaus wird im Haushalt 2025 ein Betrag von rd. 6.000 € für die anfallenden Bauhoflöhne und 1.500 € für die Entsorgung der Materialien aus der Baracke aufgenommen.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

9	Kreditaufnahme gem. Finanzierungsplan der Regierung von Oberbayern zum Neubau von Wohnungen im OG der Kinderkrippe Sonnensiedlung in Moosburg
----------	--

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt der Kreditaufnahme gem. Finanzierungsplan der Regierung von Oberbayern mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit dem bei Auszahlungsabruf gültigen Zinssatz bei einer Darlehenssumme von 825.100,00 € zuzustimmen und den Betrag in den Haushalt 2025 einzustellen.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

10	Anfragen
-----------	-----------------

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Maximilian Götz
Schriftführung